

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1157/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมบัติหรือสดาญ์ ทรัพย์จินตนาการ

หรือทรัพย์ทนา

จำเลย

นายสมบัติ ทรัพย์จินตนาการหรือทรัพย์

ทนา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันขอวางเงินสดจำนวน 40,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง (1)(3) จำเลยอายุยังน้อยและผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความจำเลยอีกต่อไป ประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดีไม่ร้ายแรงนัก เห็นควรลงโทษสถานเบาให้จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 14 สำนวนธุรการ)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ชันอุทธรณ์ตีราคาประกัน 40,000 บาท (อันดับ 2,6 สำนวนธุรการ)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยก็ยังไม่ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง และจำเลยก็ยังไม่ยื่นฎีกาจึงไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(เดชา สุวรรณหโน-สวัสดิ์ รอดเจริญ-ส่อง สุขะปุ่นณพันธ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ